

LA DURACION DEL CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO DE TIEMPO INDETERMINADO Y MODALIDADES A PLAZO

El contrato de tiempo indeterminado (art.91 LCT)

1. Es el contrato tradicional y ordinario del derecho individual del trabajo, que tiene la peculiaridad de no tener plazo, por darse para el cumplimiento del objeto y funciones normales y ordinarias de la empresa, y en teoría, podría extenderse en el tiempo desde el ingreso del trabajador hasta la fecha de su jubilación, aun cuando se puede extinguir por diversas causales.

2. El período de prueba (art.92 bis LCT)

Se denomina así al tramo inicial de los contratos de tiempo indeterminado que tiene por objeto verificar si el trabajador reúne las condiciones para ocupar el puesto de trabajo para el que se lo contrató, plazo en el cual las partes pueden hacer denuncia del vínculo sin ninguna responsabilidad indemnizatoria, tanto por preaviso como por antigüedad.

a) plazo de vigencia: el período de prueba se extenderá por el término de tres (3) meses aniversario, y se podrá extender hasta seis (6) por medio de un acuerdo en el convenio colectivo aplicable;

b) utilización: el empleador que hubiere contratado a un trabajador más de una vez, podrá utilizar el período de prueba solamente en la primera oportunidad;

c) requisitos formales: el empleador deberá registrar el período de prueba en el libro especial del artículo 52 de la LCT y en el Sistema Unico de Registro Laboral, sin que se exija ninguna otra documentación;

d) derechos durante el período de prueba: el trabajador tendrá los mismos derechos propios de su categoría, y los sindicales, con excepción de los que se exceptúen especialmente;

e) extinción del contrato: las partes podrán unilateralmente y sin expresión de causa extinguir el vínculo, dentro del período de prueba, sin ninguna responsabilidad indemnizatoria originada en la extinción;

f) obligaciones de la seguridad social: los empleadores están exentos de los aportes y contribuciones por el régimen jubilatorio, el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y el Fondo Nacional de Empleo. En cambio, deberán pagar periódicamente los de obras sociales y asignaciones familiares;

g) riesgos del trabajo y enfermedades inculpables: las obligaciones por riesgos laborales y enfermedades y accidentes inculpables se cumplirán mientras dure el período de prueba;

h) exclusión del artículo 212, 4to. párrafo de la LCT: se excluye el derecho del trabajador de acceder a la indemnización por incapacidad absoluta prevista en el artículo 212 de la LCT, 4to. párrafo.

i) cómputo de la antigüedad en el empleo: sólo se computará si el trabajador continuara trabajando una vez finalizado el período de prueba;

j) convenios colectivos, limitaciones: los convenios colectivos podrán establecer limitaciones al uso del período de prueba, y que se establezca prioridad en la ocupación de los trabajadores en período de prueba cuando se aumente la planta permanente.

3. Las formas especiales de contratación

Las modalidades de la LCT son a la vez de dos tipos. Por una parte el contrato a plazo fijo y el contrato de trabajo eventual tienen plazo determinado o determinable. A su vez, el contrato de temporada es uno de tiempo indeterminado pero de prestación discontinua, mientras que el trabajo de equipo es una forma de contratación por grupo de personas dirigidas por un integrante.

1. El contrato de plazo fijo (art.90-93-94 95 LCT)

Es aquel que se pacta por escrito y por un plazo determinado en función de una causa objetiva que le da el marco limitado en el tiempo.

El contrato de plazo fijo es una excepción al régimen general por el cual se contrata al trabajador por tiempo indeterminado. Para poder utilizar este medio excepcional, se deberá pactar por escrito, teniendo en cuenta que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas así lo justifiquen (ver art. 90, incs. a y b, LCT).

Queda a cargo del empleador la prueba de que un contrato sea de plazo o tiempo determinado (art. 92, LCT).

En cuanto al régimen en particular, la LCT establece que la duración máxima pactable es de cinco (5) años (art. 93, LCT).

Cuando el contrato de trabajo es a tiempo determinado concluye por vencimiento del plazo acordado y se ha otorgado el preaviso, no corresponde el pago de la indemnización por antigüedad (art.250 LCT), salvo que la duración del contrato fuere superior a 1 año, en este caso procede el pago de la indemnización reducida que establece el art. 247 de la LCT para los supuestos de extinción de la relación laboral por causa de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo.

2. El contrato de trabajo eventual (art.99-100 LCT)

Es el contrato previsto para cubrir un puesto de trabajo en circunstancias excepcionales, cuando las mismas no se puedan establecer con un plazo cierto de antemano, aun cuando el plazo sea finalmente determinable.

La contratación eventual a diferencia a la de por tiempo indeterminado carece de perdurabilidad, es decir, permanencia, agotándose en el cumplimiento de un servicio, la ejecución de una obra o en la satisfacción de un resultado concreto tenido en vista al tiempo de su celebración.

Tiene las siguientes características:

1. Satisfacción de un resultado concreto tenido en vista por el empleador, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano, como en las contrataciones para atender a los picos extraordinarios en el trabajo. En relación a las exigencias extraordinarias se deben consignar con precisión la causa que lo justifique y la duración no podrá exceder de 6 meses por año ni de un año en un período de tres.

2. Sustitución transitoria de trabajadores permanentes de la empresa que gozaren de licencias legales, por ej. Por maternidad, vacaciones, ect,

3. Cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra o la prestación del servicio para el cual fue contratado el trabajador por ej. Exposiciones, ferias, promociones, ect,

3. El contrato de temporada (art.96-97-98 LCT)

Es el contrato de tiempo indeterminado y de prestación discontinua, en donde el trabajador desarrolla su actividad en ciertas épocas del año preestablecidas de antemano, y se repite en el futuro por causa de la naturaleza de esa actividad.

La LCT puntualiza que sólo habrá temporada cuando originada por las actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, la actividad se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en función de la naturaleza de la actividad (art. 96, LCT).

Tratándose de un contrato de tiempo indeterminado, el despido incausado genera el derecho al pago de la indemnización por antigüedad conforme al artículo 245 de la LCT, sin embargo, sólo será computable el tiempo de prestación efectiva, y no los plazos de carencia donde el trabajador no prestó servicios entre una temporada y las siguientes. El legislador adicionó el derecho al cobro de los daños y perjuicios fundados en el derecho común, al igual que en el contrato de plazo fijo (art. 95, LCT).

4. Contrato de aprendizaje. Ley 24.465

Es aquel que tiene por objeto la capacitación y entrenamiento de jóvenes en su primera experiencia laboral, y su posible inserción en el mercado de trabajo.

Este contrato especial de la ley 24.465 (arts. 4° y 5°, y reglamentado por el dec. 738/95).

Es una modalidad promovida que tiene previsto un plazo mínimo de 3 meses y una duración máxima de 24 meses. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social supervisa el sistema y abre un registro para los empleadores bajo esta modalidad y para jóvenes entre 14 y 25 años desempleados.

El trabajador se comprometerá a asistir a un plan que incluye 6 horas diarias y hasta 36 horas semanales, y la retribución no podrá ser inferior al salario básico previsto en la convención colectiva a la categoría respectiva o en su caso a la prevista para el aprendiz.

El empleador deberá contar con una cobertura por riesgos, y al finalizar la relación deberá expedir un certificado en el que consten las habilidades adquiridas por el empleado.

El subsidio abonado por el empleador no tiene ninguna prestación social, de modo que está exenta de aportes y contribuciones. A su vez, no existe ninguna indemnización para la fecha de la extinción. Alguna opinión doctrinaria afirma que por tratarse de un acuerdo de aprendizaje, cabría la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por la vía del derecho común.

5. Contrato de trabajo a tiempo parcial art. 92 TER de la LCT

Es aquel que el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad.

La remuneración debe ser proporcional al tiempo trabajado.

Existe prohibición de hacer horas extras salvo casos de peligro grave o inminente para las personas o las cosas incorporadas a la empresa (art, 89LCT).

Los aportes y contribuciones son proporcionales a la remuneración.

JORNADA DE TRABAJO

I.- Concepto:

Esta materia está parcialmente reglada en el Título IX de la Ley de Contrato de Trabajo, pero este aspecto importantísimo está disciplinado por la Ley 11.544 y su decreto reglamentario.-

Conforme lo determina el art. 197 de la L.C.T JORNADA es " **todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio.**"

Como advierte el Art. 197, referido al tiempo de trabajo, lo podemos subdividir en cuatro disposiciones:

a) Determinación de la jornada de trabajo:

Existen tres posibilidades para dilucidar esta cuestión según diversos autores o pensamientos doctrinarios:

1º.- Tiempo efectivo de trabajo: en este caso se computa solamente el **tiempo real** de actividad laboral del dependiente, debiendo descontarse aquél en que el trabajador, por diversas circunstancias no preste servicios (ej.: corte de luz, escapes o falta de materiales) etc.-

2º.- Tiempo durante el cual el trabajador se halla en su puesto a disposición del empleador: En este caso se toma como trabajados los lapsos en que no se prestó servicios por razones diversas (los casos dados en el punto anterior, como ejemplos, serían computados como trabajados.-

3º.- El tiempo en que está a disposición del patrón más el empleado "in itinere" o sea que se agrega al tiempo computado según el punto 2º el empleado en cubrir la distancia entre el hogar y el trabajo y viceversa.-

La ley adopta el 2º criterio, o sea que se entiende por jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador en tanto no puede disponer de su actividad en beneficio propio.-

b) Este segundo párrafo confirma lo expuesto precedentemente declarando expresamente que "integra la jornada de trabajo los períodos de inactividad a que obliga la prestación contratada".-

c) El tercer párrafo confiere al empleador la facultad de distribuir las horas de trabajo y diagramar los horarios. No se trata de una facultad omnímoda del empleador, sino que por el contrario está enmarcada en el contexto general de la ley, que establece que el empleador puede dirigir su establecimiento siempre y cuando observe el debido respeto a los derechos del trabajador.-

d) El último párrafo establece en forma concisa y clara que entre jornada y jornada debe existir una pausa mínima de doce horas.-

e) Básicamente podemos decir que la ley establece la uniformidad de la jornada de trabajo en todo el país y dispuesta por la ley 11.544 y Decr. Reglm. y L.C.T. la excluye la aplicabilidad de cualquier disposición provincial en contrario.-(art.196 L.C.T.) La limitación de la jornada de trabajo tiene jerarquía constitucional art.14 Bis "jornada limitada" y art, 67 inc. 11 Const. Nac. por ser derecho de fondo es una atribución del congreso de la Nación.

En la L.C.T.(art. 198-199- L.C.T. La reducción de la jornada máxima legal solo procede cuando lo establezca las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia salvo estipulación particular de los contratos individuales de trabajo." Nunca por convenio colectivo.

El A.R.T. 198 L.C.T. ha sido modificado por el Art. 25 L.N.E.- que expresamente dispone:" la reducción de la jornada máxima legal procederá cuando lo establezcan las disposiciones reglamentarias de la materia, estipulaciones particulares de los contratos individuales o **convenios colectivos de trabajo**. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base al promedio, de acuerdo con las características de la actividad."

II.- Razones que justifican su limitación:

Desde la antigüedad, en que el esclavo era considerado como bestia de carga para el trabajo y estaba sometido al yugo de sol a sol, sin más pausas que las necesarias para comer y dormir, hasta la actualidad en que el obrero tiene jornadas limitadas y se respeta el descanso y el ocio del mismo, han sucedido incesantes luchas de la clase trabajadora, intentando reivindicar sus derechos.-

El estado, en nombre de la dignidad humana y de los propios intereses de la economía, ha debido intervenir en la contienda, sustrayendo de la autonomía de la voluntad, las cuestiones de trabajo, poniéndole límite a las jornadas.-

La limitación de la jornada se funda en razones de orden:

Biológico: estudios realizados en este campo demostraron que las jornadas de trabajo excesivas y los descansos insuficientes generan en el trabajador la fatiga, con su gravitación sobre la tristeza, la exaltación, el embrutecimiento y la inteligencia.-

La jornada debe estar limitada en cuanto al tiempo que el trabajador necesita para la reposición de energías. En tanto se mengue el período de descanso, como consecuencia de exceso de jornada, se atenta contra la salud del trabajador.-

Económico: es un error pensar que a mayor jornada mayor productividad. El organismo humano, tanto en su actividad física como intelectual, tiene límite de rendimiento. Sobrepasar ese límite, convierte el trabajo en antieconómico como corolario lógico del menor índice de productividad. Las estadísticas demuestran, aunque resulte paradójico, que la jornada corta es la de mayor productividad, no solo en cantidad, sino también en calidad de trabajo.-

La jornada de trabajo limitada disminuye el ausentismo y los accidentes de trabajo.-

Social: desde el punto de vista social, se hace indispensable que el trabajador disponga de un lapso necesario que le permita participar activamente en la vida de relación, dado que goza del derecho a disfrutar de esparcimiento, del descanso reparador y de poder acceder a estudios para superarse.-

III.- Jornada diaria y semanal:

Para llegar al concepto de jornada limitada, y más aún alcanzar los obreros el derecho a una jornada de 8 horas, debieron atravesar por muchas vicisitudes y luchas. En la antigüedad el trabajador era casi siempre un esclavo, y este no tenía derecho a nada y por lo tanto tampoco podía esperar descansos en su trabajo.-

Con la Revolución Industrial se produce la ocupación total de la mano de obra masculina y la mayor movilización de mano de obra de mujeres u niños ante la posibilidad de obtener un mejor salario. Esto tenía en contraposición jornadas de mas de 16 hs, en locales

antihigiénicos e insalubres y a exponerse a accidentes, a esta situación contribuía la libre contratación y la falta de protección estatal.

En Inglaterra a comienzo de 1800 se da la primera ley que establece una jornada de 12hs. para menores entre 9 y 16 años y se prohíbe el trabajo a menores de esa edad.

En la Edad Media, a través de corporaciones, se logra la reducción de la jornada de trabajo a diez horas, pero posteriormente las doctrinas liberales abolieron esas disposiciones y los obreros trabajaron en un régimen semejante a la esclavitud.-

Posteriormente, conferencias internacionales referidas al trabajo bregaron para lograr la reducción de la jornada de 8 horas. Debemos nombrar principalmente las efectuadas en 1905, 1906 y 1913. Las conquistas que se iban a lograr fueron demoradas por la Guerra Mundial de 1914. Recién en el Tratado de Versalles en 1919 se insertó una cláusula por la que se adoptaba la jornada de 8 horas y 48 semanales. En ese tratado se crea además la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.).-

En la República Argentina se adopta por la Ley 11.544 la jornada de 8 horas diarias o 48 semanales. Esta disposición al cambiar "y" por "o" hace su aplicación diaria más elástica dado que permite que se trabaje más un día y menos otro, siempre que se logren las 48 horas semanales.-

1º) Límite máximo:

El Art. 199 establece que el límite máximo de la duración del trabajo (8hs.) admitirá las excepciones que expresamente establezca ley. Ni siquiera podrán establecerse excepciones a la jornada determinada, por decreto reglamentario. Tampoco, por ende se admitiría la ampliación de la misma por convenio colectivo o convenio individual.-

Las excepciones deben estar fundadas en las siguientes circunstancias:

- a) Indole de la actividad: ej.servicio doméstico, trabajadores de campo,
- b) Carácter del empleo: tareas de dirección o vigilancia-
- c) Circunstancias permanentes o transitorias que las hagan admisibles. Ej. graves emergencias como incendios, terremotos, crisis, guerra, etc.-

MENORES.

El ART. 190 DE LA L.C.T. establece que no podrá ocuparse a menores de 14 a 18 años en ningún tipo de tareas durante más de 6 hs, diarias o 36 semanales. Sin embargo cuando el menor sea de más de 16 años previa autorización de la autoridad administrativa podrá extender a 8 hs. diarias o 48hs. semanales.

2º) Trabajo nocturno:

El trabajo nocturno implica una reducción de la jornada de labor sin que por ello se reduzca o altere la remuneración que será la correspondiente a la jornada normal, por cuanto nuestra legislación no contiene normas que establezcan obligatoriamente el pago de una remuneración especial por trabajo nocturno.

Trabajo nocturno es el que se desempeña entre las 21 horas hasta las 6 horas del día siguiente.-

No puede exceder de siete horas de duración. La limitación se justifica porque el trabajo nocturno es contrario a la naturaleza humana, que está dirigida a descansar de noche y trabajar de día. Causa envejecimiento prematuro. Por tales causas se limita la duración a siete horas diarias o 42 semanales.-

MUJERES Y MENORES.

En la L.C.T art 173 y 190 el trabajo nocturno está prohibido para mujeres y menores en tales supuestos la nocturnidad se ubica entre las 20 y las 6 del día siguiente.

MUJERES

Con respecto a la mujer el art. 173 de la L.C.T. establece que en horarios nocturnos se podrá ocupar a mujeres en trabajos de naturaleza no industrial que deban ser preferentemente desempeñados por mujeres. En los establecimientos de espectáculos públicos nocturnos podrán trabajar mujeres mayores de 18 años. En caso de establecimientos fabriles que desarrollen tareas en tres turnos diarios que abarquen las 24hs. el lapso de prohibición se reduce al que transcurra entre las 22 y las 6 de la mañana, que se desempeña parte durante la noche y parte durante el día, se reduce en 8 minutos cada hora nocturna o se pagaran los 8 minutos de exceso como tiempo suplementario.

3. TRABAJO INSALUBRE

b) Jornada de trabajo insalubre: la característica principal es que las tareas resultan atentatorias para la conservación de la salud del trabajador (Ej. cuando la compresión o lo viciado del aire, emanaciones o polvos tóxicos, temperaturas excesivamente bajas o elevadas pongan en peligro la salud del trabajador, según declaración fundada y firme de la autoridad de aplicación).

La jornada insalubre se reduce a 6 horas diarias o 36 horas semanales. En este caso, a pesar de la conjunción "o" se debe entender que no se puede extender la duración de la jornada diaria. Cuando se realicen tareas insalubres justamente con otras salubres, si se superan las tres horas en tareas insalubres, se debe considerar toda la jornada como tal. En caso contrario, cada hora en tareas insalubre se cuenta como 1 hora 20 minutos.-

Tanto en el caso de trabajos nocturnos como insalubres la reducción de la jornada no implica reducción de salarios. Se abonan ambos como si los obreros trabajaren 8 horas.-

MUJERES Y MENORES

Con respecto a las mujeres y menores de 18 años de ambos sexos rige la prohibición para el desarrollo de tareas penosas peligrosas o insalubres.(Art.176)

En caso de hacer estas tareas prohibidas e incurriese en algún tipo de accidente o enfermedad se considerará por el solo hecho de culpa exclusiva del empleador sin admitir prueba en contra.(Art.195 L.C.T.)

Con respecto a las mujeres y a los menores el trabajo a domicilio queda prohibido conforme art. 175 de la L.C.T.el encargar la ejecución de tareas que se deben cumplir en el lugar de trabajo por razones de seguridad higiene.

4º) Horas suplementarias:

El empleador abonará al trabajador que realice horas suplementarias a la jornada laboral, el 50% más que el salario convenido si se trata de días comunes y el 100% más en días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados.-

El cumplimiento de horas suplementarias no es obligatorio para el trabajador salvo las excepciones que establece el Art. 203: en casos de peligro o accidente ocurrido o inminente, fuerza mayor o exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa.-

5) El descanso.

1º) Concepto y finalidades:

El Art. 14 bis de la Constitución establece claramente que se asegurarán a los trabajadores "descanso y vacaciones pagadas".-

Existen diversas clases de descanso: el descanso dentro de una jornada de trabajo, otorgado entre jornada y jornada; el semanal, el descanso de días feriados o no laborables y el descanso anual.-

Podemos decir que el descanso está destinado a procurar al individuo el indispensable reposo para la recuperación física y psíquica; da al individuo la oportunidad de sentirse como tal dentro de la sociedad. El hombre como ser libre y pensante constituye el objetivo principal de la organización social y del derecho, y en él debe pensar el legislador cuando regula su actividad como trabajador.-

2º) El descanso diario:

El trabajador tiene como obligación genérica el de cumplir 8 horas diarias de trabajo. Puede concurrir que como excepción trabaje más horas por día con la posibilidad de compensarlo al día siguiente. Pero el Art. 197 establece que entre jornada y jornada deben existir 12 horas de descanso.-

3º) Descanso semanal:

La obligación de un día de descanso semanal tuvo un remotísimo origen religioso. El decálogo del Antiguo Testamento impuso a los ebrios el descanso en día sábado para honrar a Dios. La Iglesia Católica obligó a su grey a cumplirlo en día domingo para recordar así la resurrección de Jesús. En nuestro país dejó de ser una costumbre religiosa para convertirse en obligatoria legalmente con la sanción de la Ley 4661 en 1905.-

Actualmente comprende desde las 113 horas del día sábado hasta el domingo a las 24 hs. Es un descanso unitario, por lo que su fraccionamiento sería contrario a la ley. Si por causa justificada el empleado trabajase en ese período, debe retribuírsele con otro período igual o sea 36 horas seguidas. Las excepciones son similares a las establecidas para las horas extras.-

Si el patrón no otorga, en la semana siguiente que trabajó el empleado, el descanso compensatorio, el obrero comunica por telegrama que días de la semana siguiente lo toma y debe pagársele el 100% más sobre las 36 horas que trabajó en ese fin de semana.-

4º) Descansos obligatorios:

El descanso obligatorio tiene por finalidad permitir al trabajador y a su familia, festejar algunos acontecimientos patrióticos, religiosos o de otro carácter de relevancia, fijados por la ley.-

En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre descanso dominical, reciben el salario correspondiente aunque no trabajen y si lo hacen cobran el doble.-

En los días no laborables, es descanso obligatorio para la Administración Pública Nacional, bancos, seguros, actividades afines y optativo para actividades comerciales, civiles o industriales. En dicho día los empleados que trabajen o no, perciben salarios simples.-

5.- Las vacaciones remuneradas:

1º.- Concepto y finalidad:

Podemos decir que vacaciones anuales son un número determinado de jornadas consecutivas, durante las cuales, cada año, el asalariado interrumpe su trabajo continuando la percepción de su remuneración habitual.-

2º.- Duración oportunidad de goce:

A) El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:

- a) De 14 días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda 5 años.-
- b) De 21 días corridos entre 5 y 10 años.-
- c) De 28 días corridos entre 10 y 20 años.-
- d) De 35 días corridos cuando la antigüedad exceda de 20 años.-

Para computar la antigüedad se tiene en cuenta la que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año que le correspondan las mismas, o sea que la licencia se cuenta por año calendario.-

B) Para tener derecho a las vacaciones, el empleado deberá haber trabajado como mínimo, la mitad de los días hábiles comprendidos en el año calendario.-

Comenzará el día lunes o el día hábil subsiguiente a aquel en que el trabajador haya gozado del descanso semanal.-

Se cuentan cómo días hábiles los que el trabajador no haya prestado servicios por enfermedad inculpable, accidente, licencia, caso fortuito, etc.-

C) Si el trabajador no cumple con el requisito de haber trabajado la mitad de los días hábiles del año calendario, le corresponde un día de licencia por cada 20 días de trabajo efectivo, contados de conformidad a lo establecido en el párrafo anterior.-

D) Las vacaciones deben otorgarse entre el 1º de octubre al 30 de abril del año siguiente.-

A cada trabajador le corresponde una vacación en período de verano cada tres años.-

Debe comunicarse la fecha de iniciación por escrito y con una antelación de 45 días.-

E) Si no se le ha comunicado al trabajador, el período de vacaciones éste hará uso de su derecho, previa comunicación fehaciente, de modo que concluyan antes del 31 de mayo.-

F) Las vacaciones no son compensables en dinero salvo:

- Si se produce la extinción del contrato de trabajo.-

- Si se produce la muerte, en cuyo caso perciben los haberes correspondientes, sus causahabientes.-

G) El trabajador goza de las siguientes licencias especiales:

- Por nacimiento de hijo 2 días.-

- Por matrimonio 10 días.-

- Por fallecimiento de cónyuges....., de hijos o de padres 3 días y de hermano 1 día.-

- Por examen de enseñanza media o universitaria 2 días con máximo de 10 días por año calendario.- Los días son corridos.-

H) Son días feriados o no laborables los establecidos en el régimen legal que los regule.-

Los días feriados se rigen por el régimen de descanso dominical. Si se trabaja cobra doble salario.-

Los días no laborables, el tiempo es optativo para el empleador:

En esos días si el trabajador presta servicios, percibe salario simple.-